

크리에이티브 디렉터 / 총괄 프로듀서 / 신규 IP 개발 계약

초안 v1

일자: 2026년 5월 27일

프로젝트: MAD POP 1단계

상태: 논의용 계약서 초안. 법률 검토 필요.

1. 당사자

본 크리에이티브 디렉터 / 총괄 프로듀서 / 신규 IP 개발 계약(본 계약)은 [date]에 아래 당사자 사이에 체결됩니다.

- [China Party legal name], [jurisdiction] 법률에 따라 설립되고 등록 사무소를 [address]에 둔 회사(중국 측); 및
- [KHS Creative Company legal name], 김형석이 지정하고 지배하는 회사로 등록 사무소를 [address]에 둔 회사(크리에이티브 회사).

김형석(KHS)은 본 계약상 핵심 창작자입니다.

크리에이티브 회사가 체결일 현재 설립되어 있지 않은 경우, 본 계약은 김형석 또는 김형석이 지정하고 지배할 법인이 체결할 수 있으며, 중국 측은 그러한 법인을 계약 당사자로 대체하는 데 합리적으로 협조해야 합니다.

2. 배경

2.1 중국 측은 AI 음악, 버추얼 아티스트, 디지털 휴먼 콘서트, 음악 커뮤니티, IP 확장 및 관련 상업 활동을 포함하는 MAD POP 프로젝트를 개발하고 있습니다.

2.2 중국 측은 한국의 대표 음악 프로듀서이자 창작 인물인 KHS의 창작 참여를 요청했습니다.

2.3 당사자들은 본 계약이 창작 방향 설정, 총괄 프로듀싱, 음악감독 및 신규 IP 개발 서비스만을 다룬다는 점을 확인합니다.

2.4 당사자들은 또한 사공이호 IP가 노느니에 의해 별도로 소유 또는 관리되며, 별도의 사공이호 제한적 IP 라이선스 계약에 따라 라이선스된다는 점을 확인합니다.

2.5 본 계약과 사공이호 제한적 IP 라이선스 계약은 연계 프로젝트 문서입니다. 다만 각 당사자는 자기 계약 범위에 대해서만 책임을 집니다.

3. 정의

본 계약에서:

용어	의미
프로젝트	당사자들이 합의한 MAD POP 1단계 프로젝트
크리에이티브 서비스	제4조에 기재된 서비스
창작 자료	크리에이티브 회사가 제공하는 창작 방향 메모, 콘셉트, 음악 방향, 캐릭터 방향, 세계관 메모, 전략 메모 및 프로젝트 관련 자료
핵심 창작자	김형석
연계 IP 계약	중국 측과 노느니 사이의 사공이호 제한적 IP 라이선스 계약
신규 IP	본 계약에 따라 개발되는 신규 버추얼 아티스트, 음악, 캐릭터, 유니버스 또는 프로젝트 콘셉트
지역	달리 합의하지 않는 한 중국 본토

4. 서비스 범위

4.1 크리에이티브 회사는 다음 크리에이티브 서비스를 제공합니다.

1. 프로젝트에 대한 전체 창작 방향 설정;
2. 프로젝트의 음악, 버추얼 아티스트, 무대 및 캐릭터 콘셉트에 대한 총괄 프로듀싱 검토;
3. 음악감독 및 방향 설정;
4. 신규 버추얼 아티스트 및 음악 IP 개발;
5. 중국 현지화 창작 기획;
6. 승인된 창작 자료 검토;
7. 월 **[number]**회까지 예정된 창작 회의;
8. 프로젝트 콘셉트, 음악 방향, 캐릭터 방향, 세계관 방향 및 출시 제안을 포함하는 창작 방향 패키지 1부;
9. 중국 측이 제출한 프로젝트 자료에 대한 합리적인 서면 코멘트.

4.2 추가 서비스는 별도의 서면 업무범위서 및 별도 대가가 필요합니다.

4.3 별도 서면 합의가 없는 한, 크리에이티브 회사는 무제한 미팅, 무제한 수정, 아티스트 섭외, 전일제 고용, 법규 준수, 투자유치 지원, 상장 지원 또는 제3자 보증을 제공할 의무가 없습니다.

5. 제외 사항

크리에이티브 회사는 다음에 대해 책임을 지지 않습니다.

1. 사공이호 IP의 소유권 보증;
2. 노느니가 보유한 IP의 소유권 보증;
3. 제3자 아티스트의 참여 또는 참여 가능성;
4. 중국 규제 승인;
5. 투자유치, 자금조달, 상장, 기업가치 또는 자본시장 결과;
6. 시장 성과, 이용자 확보, 방문·이용 지표, 매출, 수익 또는 이익;
7. 중국 측의 사업 운영;
8. 중국 측의 세무, 회계, 법규 준수, 인허가 또는 신고 의무;
9. 플랫폼 운영, 데이터 운영, NFT, 디지털 자산 또는 자산 거래 운영;
10. 크리에이티브 회사의 고의 또는 중과실로 인해 발생하지 않은 손실, 벌금, 제재금, 사업 정지, 상장 지연 또는 프로젝트 지연.

6. 대가 및 지급

6.1 중국 측은 크리에이티브 회사에 총 크리에이티브 패키지 대가 KRW **[4,500,000,000 to 4,700,000,000]**(크리에이티브 피)를 지급합니다.

6.2 크리에이티브 피는 다음과 같이 지급됩니다.

지급 단계	지급
본 계약 체결	40%
Creative Direction Package 제공	30%
중국 현지화 / 신규 IP 개발 단계	20%
런칭 준비 검토	10%

6.3 각 지급은 해당 단계 완료 후 **[5]** 영업일 이내에 이루어져야 합니다.

6.4 모든 은행 수수료, 송금 비용, 원천징수, VAT 및 세무 신고 사항은 제7조에 따라 처리됩니다.

6.5 크리에이티브 피는 중재로 최종 확정된 사기 또는 고의적 불이행의 경우를 제외하고 환급되지 않습니다.

6.6 크리에이티브 피는 다음으로 취급되지 않습니다.

1. 주주대여금;
2. 프로젝트 선금금;
3. 환급 대상 비용;
4. 회수 대상 운영비;
5. 상장 비용;
6. 출자금 반환;
7. 프로젝트 손실, 상장 지연, 투자유치 지연, 규제 지연 또는 시장 실패로 인해 상계 또는 상환 대상이 되는 금액.

7. 세금 및 송금

7.1 당사자들은 크리에이티브 피의 적절한 세무 처리를 결정하기 위해 성실하게 협조합니다.

7.2 적용 법령에 따라 필요한 원천징수세는 지급 당사자가 원천징수하여 납부하며, 지급 당사자는 공식 납세증명서 및 증빙서류를 제공합니다.

7.3 당사자들은 크리에이티브 피가 적용 세법상 서비스 피, 컨설팅 피, 크리에이티브 제작 피 또는 기타 적절한 범주로 처리되는지 협의합니다.

7.4 중국 측은 크리에이티브 회사의 사전 서면 동의 없이 크리에이티브 피를 로열티, 지분 출자, 대여금, 비용 상환 또는 회수 가능한 선금금으로 재분류할 수 없습니다.

7.5 달리 합의하지 않는 한, 각 당사자는 자기 소득세에 대해 책임을 집니다.

8. 지분 또는 옵션 인센티브

8.1 KHS의 창작 기여에 대한 장기 성공 인센티브로, 중국 측은 크리에이티브 회사 또는 그 지정 지분보유 법인에 **[project company / holding company]**의 30% 전략 지분 또는 30% 지분 옵션을 부여합니다.

8.2 해당 지분 또는 옵션은 별도의 지분 / 옵션 사이드레터로 문서화됩니다.

8.3 해당 지분 또는 옵션은 노느니에 부여되지 않습니다.

8.4 별도 서면 합의가 없는 한, 해당 지분 또는 옵션은 KHS 또는 크리에이티브 회사에 개인책임, 출자 의무, 운영 손실 부담 의무, 상장 의무 또는 보증 의무를 부과하지 않습니다.

8.5 한국 공직, 이해충돌, 세무, 규제, 백지신탁 또는 법규 준수 요건상 필요한 경우, 해당 지분 또는 옵션은 이전, 매각, 포기 또는 신탁 설정이 가능해야 합니다.

9. 지식재산

9.1 KHS, 크리에이티브 회사 및 그 계열회사의 모든 기존 IP는 원 권리자에게 계속 귀속됩니다.

9.2 사공이호 IP는 본 계약에 따라 라이선스되거나 이전되지 않습니다.

9.3 크리에이티브 피가 전액 지급되는 것을 조건으로, 중국 측은 승인된 크리에이티브 자료를 기간 중 지역 내 프로젝트를 위해서만 사용할 수 있는 제한적, 프로젝트 특정, 양도불가 라이선스를 받습니다.

9.4 중국 측은 다음 행위를 할 수 없습니다.

1. 크리에이티브 자료를 자기 IP로 등록;
2. 프로젝트 밖에서 크리에이티브 자료 사용;
3. AI 학습 또는 데이터셋 제작을 위한 크리에이티브 자료 사용;
4. 크리에이티브 자료의 토큰화, 증권화, 담보 제공 또는 자산유동화;
5. 크리에이티브 자료의 재라이선스;
6. 크리에이티브 회사, KHS 또는 노느니를 우회하기 위한 대체 IP 또는 혼동 가능한 유사 IP 창작.

9.5 신규 IP의 소유권은 상업화 전에 별도로 서면 합의해야 합니다. 별도 합의가 없는 한, 중국 측은 제한적 프로젝트 사용 라이선스만 가집니다.

10. 핵심 창작자

10.1 KHS는 핵심 창작자입니다.

10.2 KHS는 합리적인 참여, 검토 및 감독을 통해 크리에이티브 디렉션을 제공합니다.

10.3 KHS는 전일제 서비스, 독점 고용, 개인보증, 개인 면책 또는 무제한 프로젝트 지원을 제공할 의무가 없습니다.

10.4 KHS가 건강, 일정, 불가항력, 공적 의무 또는 기타 합리적인 사유로 참여할 수 없는 경우, 크리에이티브 회사는 지정 팀을 통해 대체 지원을 제공할 수 있습니다.

10.5 KHS의 일시적 참여 불가가 [90]일의 연속 기간 동안 이행을 불가능하게 하고 당사자들이 대체 계획에 합의하지 못하는 경우가 아닌 한, 이는 계약 위반을 구성하지 않습니다.

11. 투자유치 또는 상장 협조

11.1 크리에이티브 회사는 크리에이티브 서비스와 직접 관련된 범위에 한하여 투자유치 또는 상장을 위한 합리적 협조를 제공합니다.

11.2 모든 요청은 합리적인 사전 서면 통지로 이루어져야 하며, 요청 정보, 목적, 기한 및 요구 형식을 명시해야 합니다.

11.3 크리에이티브 회사는 다음을 제공할 의무가 없습니다.

1. 허위, 오해 소지가 있는, 추측성 또는 검증되지 않은 진술;
2. 합리적 범위를 넘는 개인, 세무, 은행, 건강, 비밀 또는 제3자 정보;
3. 상환되지 않는 비용 부담;
4. 무제한 미팅 참석;
5. 투자유치, 상장, 기업가치 또는 규제 대응 보증.

11.4 중국 측은 투자유치 또는 상장 협조로 발생한 합리적인 비용을 상환합니다.

12. 진술 및 보장

12.1 각 당사자는 본 계약을 체결할 권한이 있음을 진술합니다.

12.2 크리에이티브 회사는 전문적인 방식으로 크리에이티브 서비스를 제공할 것임을 진술합니다.

12.3 크리에이티브 회사는 다음을 진술하거나 보장하지 않습니다.

1. 사공이호 IP의 소유권;
2. 제3자 음악, 아티스트, 초상, 퍼스널리티 또는 공연 권리의 소유권 또는 이용 가능성;
3. 상업적 성공;
4. 상장, 투자유치 또는 규제 승인;
5. 직접 통제 밖에 있는 모든 제3자 분쟁의 부존재.

13. 비밀유지

13.1 각 당사자는 상대방으로부터 받은 비공개 사업, 창작, 재무, 기술, 법률 및 프로젝트 정보를 비밀로 유지해야 합니다.

13.2 비밀유지는 다음 정보에는 적용되지 않습니다.

1. 위반 없이 공개적으로 알려진 정보;
2. 공개 전에 적법하게 알고 있던 정보;
3. 비밀유지 의무 없이 제3자로부터 받은 정보;
4. 독자적으로 개발한 정보;

5. 법률, 법원, 규제기관, 증권거래소 또는 중재판정부에 의해 공개가 요구되는 정보.

13.3 비밀유지 의무는 **[5]**년간 존속합니다. 단, 영업비밀은 영업비밀로 유지되는 동안 존속합니다.

14. 우회금지

중국 측은 크리에이티브 회사, KHS 또는 노느니를 직접 또는 간접적으로 우회하여 아래 항목을 취득, 개발, 등록, 상업화, 재라이선스, 금융화, 토큰화 또는 활용할 수 없습니다.

1. 사공이호;
2. 혼동 가능한 유사 캐릭터 또는 표장;
3. 신규 IP;
4. 크리에이티브 자료;
5. 본 계약 또는 관련 프로젝트 문서에 따라 생성된 음악, 캐릭터, 무대, 세계관 또는 버추얼 아티스트 콘셉트.

15. 기간 및 해지

15.1 본 계약은 체결일에 개시되어 조기 해지되지 않는 한 **[3]**년간 지속됩니다.

15.2 크리에이티브 회사는 다음의 경우 이행을 중지하거나 본 계약을 해지할 수 있습니다.

1. 지급이 **[10]** 영업일을 초과하여 지연되는 경우;
2. 중국 측이 승인된 범위 밖에서 크리에이티브 자료를 사용하는 경우;
3. 중국 측이 승인 없는 등록, 재라이선스, AI 학습, 토큰화 또는 증권화를 시도하는 경우;
4. 중국 측이 비밀유지 또는 우회금지 의무를 위반하는 경우;
5. 중국 측이 연계 IP 계약을 중대하게 위반하는 경우;
6. 규제 이슈로 인해 이행이 위법해지거나 상업적으로 불합리해지는 경우.

15.3 중국 측은 크리에이티브 회사가 중대한 위반을 하고 서면 통지 후 **[30]**일 내에 이를 시정하지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있습니다.

15.4 해지 시 완료된 단계에 대한 미지급 대가는 즉시 지급기한이 도래합니다.

16. 해지의 효과

만료 또는 해지 시:

1. 중국 측은 미지급 또는 승인되지 않은 크리에이티브 자료의 사용을 중단해야 합니다;
2. 중국 측은 지급 및 승인 범위 밖에서 크리에이티브 자료를 사용할 수 없습니다;
3. 비밀유지, 우회금지, IP, 미지급 대가, 책임 제한 및 분쟁 조항은 존속합니다;
4. 해지는 적법하게 발생하고 지급된 크리에이티브 피의 환급을 요구하지 않습니다.

17. 책임 제한

17.1 크리에이티브 회사는 고의 또는 중과실로 인해 발생한 직접손해에 대해서만 책임을 집니다.

17.2 크리에이티브 회사는 다음에 대해 책임을 지지 않습니다.

1. 간접손해;
2. 결과손해;
3. 기대수익;
4. 프로젝트 손실;
5. 사업 중단;

6. 크리에이티브 회사가 직접 초래하지 않은 규제 제재금;

7. 투자유치 실패;

8. 상장 지연;

9. 시장 실패;

10. 운영비 초과.

17.3 크리에이티브 회사의 총 책임은 본 계약에 따라 크리에이티브 회사가 실제 수령한 금액을 초과하지 않습니다.

18. 준거법 및 중재

우선안:

본 계약은 홍콩법을 준거법으로 합니다.

모든 분쟁은 홍콩 HKIAC 중재에 회부됩니다.

중재 언어는 영어로 합니다.

중재판정은 최종적이며 구속력을 가집니다.

대안:

싱가포르법 및 싱가포르 SIAC 중재.

최저선:

중국법은 중재지가 홍콩이고 중재기관이 HKIAC인 경우에 한하여 논의할 수 있음.

19. 통지

통지는 각 당사자가 지정한 주소로 이메일 및 택배를 통해 발송됩니다. 당사자는 서면 통지로 자기 통지 정보를 갱신할 수 있습니다.

20. 완전합의

본 계약, 마스터 텀시트, 연계 IP 계약 및 지분 / 옵션 사이드레터는 프로젝트에 관한 합의된 문서 체계를 구성합니다. 충돌이 있는 경우 우선순위는 다음과 같습니다.

1. 나중에 서명된 확정 계약서;

2. 본 계약;

3. 연계 IP 계약;

4. 지분 / 옵션 사이드레터;

5. 마스터 텀시트.

이전의 어떠한 구두 양해도 본 계약에 우선하지 않습니다.

21. 기타

21.1 양도에는 사전 서면 동의가 필요합니다. 단, KHS가 지배하는 계열회사 또는 지정 법인으로서의 양도는 중국 측의 의무를 증가시키지 않는 한 예외로 합니다.

21.2 변경은 서면으로 이루어지고 양 당사자가 서명해야 합니다.

21.3 어느 조항이 무효인 경우에도 나머지 조항은 계속 유효합니다.

21.4 본 계약은 여러 부분 및 전자서명으로 체결될 수 있습니다.

서명

중국 측: [●]

권한 있는 대표자: [●]

일자: [●]

크리에이티브 회사: [●]

권한 있는 대표자: [●]

일자: [●]

핵심 창작자 확인:

김형석은 개인보증, 개인 면책 또는 무제한 책임 없이 핵심 창작자로서의 역할을 확인합니다.

서명: [●]

일자: [●]